Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА", УЧАСТЪК „ХИДРОСТРОЙ 1", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК И С. СТАРО СЕЛО И С. ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК, СКЛЮЧЕН НА 15 СЕПТЕМВРИ 2008Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ХИДРОСТРОЙ" ООД, ГР. ПЕРНИК, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2009Г.

Днес, 10-ти май .....2021г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 343 на Министерския съвет от 14.04.2021г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на „Хидрострой-Студена" ООД, концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", област Перник;
- чл. 33, ал. 1 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, сключен на 15 септември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Хидрострой" ООД, гр. Перник, изменен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009г. („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,

2. „Хидрострой-Студена" ООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175364182, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, район Красно село, ул. „Подуево" № 10, вх. В, ет. 1, ап. 1, представлявано от Манчо Марков – управител, и

3. „Инфра експерт" АД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204342601, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Оборище, ул. „Велико Търново" № 27, представлявано от Иван Владимиров – изпълнителен директор, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Хидрострой-Студена" ООД, гр. София, прехвърля на „Инфра експерт" АД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 529

на Министерския съвет от 12 август 2008г., Решение № 784 на Министерския съвет от 11 декември 2008г. и сключения на 15 септември 2008г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, изменен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009г.

Чл. 2. (1) „Инфра експерт" АД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Хидрострой-Студена" ООД, гр. София, произтичащи от Решение № 529 на Министерския съвет от 12 август 2008г., Решение № 784 на Министерския съвет от 11 декември 2008г. и сключения на 15 септември 2008г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, изменен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009г.

(2) „Инфра експерт" АД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Хидрострой-Студена" ООД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 6 (шест) месец от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Инфра експерт" АД, гр. София, се задължава да внесе дължимите от „Хидрострой-Студена" ООД, концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки, както следва:

1. за второто шестмесечие на 2017г. – концесионно плащане в размер на 63 651,00 лв., ДДС в размер на 12 730,20 лв., неустойки в размер на 19 095,30 лв., лихви към датата на плащане;

2. за първото шестмесечие на 2018г. – концесионно плащане в размер на 46 260,00 лв., ДДС в размер на 9 252,00 лв., неустойки в размер на 13 878,00 лв., лихви към датата на плащане;

3. за второ шестмесечие на 2018г. - концесионно плащане – 46 260,00 лв., ДДС в размер на 9 252,00 лв., неустойки в размер на 13 878,00 лв., лихви към датата на плащане;

4. за първото шестмесечие на 2019г. - концесионно плащане в размер на 47 416,50 лв., ДДС в размер на 9 483,30 лв., неустойки в размер на 14 224,95 лв., лихви към датата на плащане;

5. за второто шестмесечие на 2019г. – концесионно плащане в размер на 47 417,00 лв., ДДС в размер на 9 483,40 лв., неустойки в размер на 14 225,10 лв., лихви към датата на плащане;

6. за първото шестмесечие на 2020г. – концесионно плащане в размер на 47 416,50 лв., ДДС в размер на 9 483,30 лв., неустойки в размер на 14 224, 95 лв., лихви към датата на плащане;

7. за второто шестмесечие на 2020г. - концесионно плащане в размер на 47 416,50 лв., ДДС в размер на 9 483,30 лв., неустойки в размер на 5 215,82 лв., лихви към датата на плащане.

(2) В срока по ал. 1 „Инфра експерт" АД се задължава да заплати:

1. сума в размер на 250 706,06 лв., представляваща лихви, изчислени към датата на плащане (19 март 2021г.) - за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане за второто шестмесечие на 2014г., за второто шестмесечие на 2015г., за първото шестмесечие на 2016г. и за второто шестмесечие на 2016г.;

2. лихва в размер на 25 844,42 лв. и неустойка в размер на 17 500,00 лв. за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане за първото шестмесечие на 2017г.;

3. сума в размер на 29 653,19 лв., представляваща държавна такса по търг. дело № 1702/2017г. по описа на Софийски градски съд;

4. сума в размер на 10 277,89 лв., представляваща държавна такса по търг. дело № 2634/2019г. по описа на Апелативен съд – София.

(3) „Инфра експерт" АД, гр. София, предоставя при подписване на настоящото допълнително споразумение безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията за заплащане на дължимите суми по ал. 1 и ал. 2 и по чл. 6, ал. 4 с лимит на отговорността 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева. Банковата гаранция е със срок на валидност 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването й.

(4) Банковата гаранция по ал. 3 може да се намалява по искане на „Инфра експерт" АД, гр. София и след одобрение от министъра на енергетиката, със сума, съответстваща на стойността на съответното извършено плащане по ал. 1 или ал. 2 или по чл. 6, ал.4.

(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 и 2 и по чл. 6, ал. 4 от страна на „Инфра екперт" АД, гр. София, концедентът има право да събере дължимите суми, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

Чл. 4. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Инфра експерт" АД, гр. София, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно

плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2021г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2022г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1 „Инфра експерт" АД, гр. София, дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от стойността на гаранцията, но не повече от нейната стойност.

Чл. 5. (1) „Инфра експерт" АД, гр. София, се задължава да изработи и предостави за одобрение от министъра на енергетиката план за управление на минните отпадъци, в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение; след одобряване от министъра на енергетиката, планът става неразделна част от концесионния договор.

(2) „Инфра експерт" АД, гр. София се задължава да изготви отчет за изпълнение на плана за управление на минните отпадъци съгласно изискванията на чл. 43 и Приложение № 6 от Наредбата за управление на минните отпадъци. За първата година от одобряване на плана за управление на минните отпадъци отчетът се предоставя в срок до 31 март на годината, следваща одобряването на плана от министъра на енергетиката.

За всяка следваща година от срока на концесията отчетът се предоставя ежегодно в срок до 31 март.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 и ал. 2 концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение.

Чл. 6. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Инфра експерт" АД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, при условията на чл. 16, ал. 4 и ал. 6 – ал. 10 от Договора.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1 натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 100 567,41 (сто хиляди петстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и

една стотинки), внесени от „Хидрострой-Студена" ООД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Инфра експерт" АД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 100 567,41 (сто хиляди петстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и една стотинки), в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1.

(4) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1 „Инфра експерт" АД, гр. София, се задължава да внесе дължимите от „Хидрострой-Студена" ООД, гр. София, вноски за 2017, за 2018г., за 2019г., за 2020г. и за 2021г. в сметката по ал. 1.

(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и ал. 3 „Инфра експерт" АД, гр. София, дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от стойността на вноската по доверителната сметка, но не повече от стойността на вноската по доверителната сметка.

Чл. 7. При неизпълнение от „Инфра експерт" АД, гр. София, на задълженията по чл. 3, ал. 1-3, чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и ал. 4 в определения срок, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие, както и да предяви дължимите суми по съдебен ред.

Чл. 8. В чл. 10, ал. 2 от концесионния договор се допълва, като се създават т. 15 и т. 16 със следното съдържание:

„15. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

16. да съобразява дейностите със забраните и ограниченията и да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, при положение, че концесионната площ попада в такива зони."

Чл. 9. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1, т. 1 се изменя така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за

забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:

а) основният текст се изменя така:

„(3) Гаранцията по ал. 1, т. 1 се предоставя от концесионера като безусловна неотменяема банкова гаранция."

б) т. 2 се изменя така:

„2. за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) т. 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до 28 февруари на следващата година";

3. Създават се алинеи 11, 12, 13 и 14 със следното съдържание:

„(11) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по ал. 3, т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

(12) В случай на усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по ал. 3, т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10 – дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

(13) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т.1, ал. 3, т. 2 и т. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

(14) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 12, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията."

Чл.10. Член 17 от концесионния договор се изменя така:

„Чл.17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията."

Чл. 11. В чл. 38, ал. 1 от концесионния договор думите „визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „визирани в чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 13";

Чл. 12. Член 41 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 13. Създават се чл. 41а и 41б:

„**Чл. 41а.** (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

„**Чл. 416.** (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 14. Член 52 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" №8
Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197, 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. София, район Лозенец
ул. „Велико Търново" № 27
„Инфра експерт" АД
телефон: 02 843 0648
факс: 02 483 0648
e-mail: office@infraexpert.bg

2. Алинея 3 се допълва, като след думите „телефаксен апарат" се добавя „или чрез електронна поща";

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 15. Навсякъде в договора наименованието „Хидрострой-Студена" ООД се заменя с „Инфра експерт" АД, гр. София.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали –

доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, сключен на 15 септември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Хидрострой" ООД, гр. Перник, изменен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009г., състои се от 9 (девет) страници, изготвено е в четири еднообразни екземпляра – два за концедента и по един за „Хидрострой-Студена" ООД, гр. София, и за „Инфра експерт" АД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена", участък „Хидрострой 1", разположено в землищата на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, сключен на 15 септември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Хидрострой" ООД, гр. Перник, изменен с допълнително споразумение № 1 от 10 февруари 2009г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

.....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ХИДРОСТРОЙ-СТУДЕНА" ООД

заличени данни, съгласно § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД

.....

МАНЧО МАРКОВ
УПРАВИТЕЛ

ЗА „ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД

.....

ИВАН ВЛАДИМИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

заличени данни, съгласно §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД